

1501908-14.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... sua genitora, tendo ele confessado o roubo, praticado juntamente com VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS e o adolescente V.F.S. A vítima de roubo S. reconheceu IRAN AUGUSTO DE SOUZA NEVES como um dos autores do roubo. O depoente reconheceu em juízo IRAN e VÍCTOR como envolvidos nos fatos em questão, sendo VÍCTOR o que se declarou vítima e IRAN o apontado por S. como um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501908-14.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501908-14.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217700/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26677142 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2217700 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ELCI LOPES DAS NEVES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

IRAN AUGUSTO DE SOUZA NEVES, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 180, caput, duas vezes, e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, e VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. Isso porque, segundo a acusação, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, IRAN recebeu e ocultou os veículos Honda CG 160 FAN, ano/modelo 2021/2021, ostentando a placa FGF-8G27, cor preta, avaliado em R\$14.950,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta reais - fl.101), Honda CG 160 FAN, ano/modelo

2021/2021, ostentando a placa EFI9G38, cor prata, avaliado em R\$14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais - fl.101), sabendo que se tratava de produto de crime (RDO Nº ES4274-1/2022 e RDO Nº EF5972-1/2022). Consta também que, no dia 9 de agosto de 2022, por volta das 23:30h, na rua Santos Dumont, n.890, Vila Tibério, nesta cidade e comarca, IRAN, agindo em concurso com unidade de desígnios com VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS e com os adolescentes V.F, qualificado a fl.15 e I.J.S.N, qualificado a fl.17, e com mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si, mediante ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, a motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, ano/modelo 2014/2015, placa FPI-8220, avaliada em R\$14.150,00 (quatorze mil cento e cinquenta reais - fl.101), pertencente à vítima S.V.V.

Realizada a audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2548/2020 e do Comunicado CG 232/2020, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, os acusados tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 30 de junho de 2022 (pp. 85/86). A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2022 (pp. 122/123), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e os acusados interrogados, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso e o direito a recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido ministerial deve ser julgado parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria do delito ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais, auto de avaliação, bem como pela prova oral coligida.

A vítima S.V.S., informou que trabalhava entregando pizzas com sua motocicleta placa FPI8220 quando foi abordado na Rua Santos Dumont, ocasião em que três motocicletas, levando dois ocupantes em cada, aproximaram da vítima. Dois dos passageiros nas motocicletas, empunhando revólveres, determinaram que a vítima entregasse sua carteira, celular e a motocicleta. Acionou a Polícia Militar e noticiou o roubo. Na fase policial, reconheceu o acusado Iran como um dos autores do delito em tela, sem qualquer dúvida. Em juízo, foram apresentadas quatro pessoas para possível reconhecimento, o que foi efetivado pela vítima. Assim, a despeito de ter relatado que as características físicas estavam diferentes, por conta do cabelo raspado e da barba feita, confirmou que IRAN (apontado como número 2) seria um dos autores do fato. Indagado pela defesa a respeito da imagem do irmão de IRAN, que é adolescente, não conseguiu precisar se se tratava de um dos autores do roubo. Por fim, frisou que não teve qualquer dúvida no reconhecimento efetuado na fase policial quanto a IRAN.

G.F.B.G. esclareceu que estava com sua motocicleta estacionada na Rua Ceará, quando dois indivíduos numa motocicleta se aproximaram, sendo que um deles desceu e apontou uma arma de fogo em direção à cabeça do declarante, afirmando: "perdeu, perdeu, coloca tudo no chão, senão vou atirar na sua cara e vai embora". Roubaram, então, sua motocicleta e se evadiram. Não logrou reconhecer os autores do roubo em questão, pois, além da curta duração do evento delitivo, ambos estavam de capacete. Sua motocicleta foi recuperada.

E.M.N. esclareceu que deixou estacionada por volta das 21:09 sua motocicleta Honda CG 160 Fan placas EFI9G38 pela Rua João Miguel Mussi, defronte o numeral 325 e, ao sair da casa, verificou que a motocicleta havia sido furtada. Foi cientificada por policiais militares sobre a localização da motocicleta. Segundo teve informações, sua motocicleta foi localizada no interior de uma residência com outras duas motocicletas também produtos de crime. Não reconheceu os acusados. A motocicleta lhe foi entregue, mas teve grande prejuízo, pois foram trocadas as rodas, suprimida a numeração de identificação, dentre outras ações.

Elton Luiz de Almeida, policial militar, informou que conhecia a vítima S., razão

pela qual lhe solicitou uma carona por conta do roubo de sua motocicleta. Na oportunidade, estava de folga juntamente com o soldado Melo. Foram até S. e, durante o caminho, a vítima contou que seu veículo tinha um rastreador, o qual estava apontando a localização no bairro Heitor Rigon. Diante disso, foram até o local mencionado, estacionaram o carro na esquina. Quando desceram do carro, visualizaram dois adolescentes do outro lado da rua, defronte a um imóvel, com um volume na cintura, como se estivessem armados. Na sequência, S. gritou que havia reconhecido um dos adolescentes como um dos assaltantes. Diante disso, os policiais se identificaram e deram voz de parada. Conseguiram abordar os dois que estavam na rua, enquanto as demais pessoas que estavam no interior saíram correndo. Houve bastante gritaria e outros envolvidos fugiram. Na entrada da residência, encontravam-se IRAN e o adolescente V., sendo com eles localizados dois simulacros de arma de fogo. Foi acionado o apoio policial. Na sequência, saiu um senhor da residência, questionando o que estava acontecendo. tratava-se do pai de IRAN, que, aparentemente, estava dormindo. De imediato, o adolescente V. admitiu que tinham realizado o roubo e que a moto estava no mato. Efetuadas pesquisas de praxe, verificaram que duas das motocicletas que estavam na residência eram produtos de furto. Durante a apresentação da ocorrência na CPJ, o acusado VÍCTOR se apresentou como sendo vítima de um suposto roubo em que indivíduos mediante grave ameaça teriam subtraído sua motocicleta, placas FLA-7H64, e seu telefone celular. Em seguida o adolescente I. foi apresentado pela sua genitora, tendo ele confessado o roubo, praticado juntamente com VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS e o adolescente V.F.S. A vítima de roubo S. reconheceu IRAN AUGUSTO DE SOUZA NEVES como um dos autores do roubo. O depoente reconheceu em juízo IRAN e VÍCTOR como envolvidos nos fatos em questão, sendo VÍCTOR o que se declarou vítima e IRAN o apontado por S. como um dos autores do roubo.

No mesmo sentido, Filipe Donizeti, também policial militar, informou que ele e Elton se encontravam juntos de folga, quando um colega deste ligou pedindo uma carona, pois havia sido roubado. Durante a carona, a vítima S. informou que tinha instalado na motocicleta roubada um dispositivo de rastreamento, o qual indicava a localização em determinado ponto do Bairro Heitor Rigon. Dirigiram-se, então, para o endereço informado, onde, de pronto, a vítima reconheceu como autor do roubo um dos sujeitos que estavam em frente a um imóvel. Diante disso, foi dada voz de parada aos sujeitos e solicitado apoio policial. Nesse momento, vários indivíduos passaram a fugir, inclusive dentro da residência, de onde deu para ouvir muito barulho, como gritos, correria e coisas quebrando. Foram abordados dois sujeitos que estavam do lado de fora da residência, os quais ostentavam certo volume na cintura, como se estivessem armados. Abordados, foram identificados como o réu Iran e o adolescente V., ambos na posse de simulacros de arma de fogo. Havia outras pessoas na casa, sendo que algumas delas conseguiram fugir pelo fundo da residência sem serem identificadas. Durante a diligência, foram encontradas três motocicletas no quintal da residência. Efetuadas as pesquisas de praxe, constataram que dois dos veículos tinham procedência ilícita. Uma delas tinha uma placa adulterada. Durante a apresentação da ocorrência nesta CPJ, o acusado VÍCTOR se apresentou como sendo uma vítima de um suposto roubo em que indivíduos, mediante grave ameaça, teriam subtraído sua motocicleta FLA-7H64 e seu telefone celular. Em seguida, o adolescente infrator I. foi apresentado pela genitora, tendo ele confessado a prática do roubo juntamente com o indiciado VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS e o adolescente V.F.S. A vítima do roubo S. foi convidada a participar de reconhecimento pessoal, ocasião em que reconheceu IRAN AUGUSTO DE SOUZA NEVES como sendo um dos autores do roubo.

Inquirido em juízo, o adolescente V. reconheceu os réus IRAN e VÍCTOR como pessoas conhecidas. Sobre os fatos, contou que VÍCTOR foi até a casa de I., irmão de IRAN, trocar o tanque da sua motocicleta. Na sequência, um indivíduo conhecido como "Pedrinho" chamou para dar uma volta, ocasião em que apenas "Pedrinho" resolveu realizar o assalto. Na sequência, voltaram para a residência de I. Admitiu que estavam na posse de um simulacro.

Em juízo, o adolescente I. contou que é irmão de IRAN, o qual não teve qualquer envolvimento nos fatos. Informou que Pedro apareceu na sua residência com uma moto

roubada, ocasião em que surgiu um policial à paisana e várias pessoas fugiram, ficando dentro do imóvel apenas seu genitor e seu irmão IRAN. Informou, assim, que os autores do roubo foram ele, o adolescente V., o acusado VÍCTOR e o “Pedrinho”. Elci Lopes das Neves foi ouvido em juízo na condição de declarante por ser genitor de IRAN. Na ocasião, contou que apenas IRAN reside na sua casa, enquanto o adolescente I. reside com a mãe, mas tem acesso livre ao seu imóvel. Na data dos fatos, informou que IRAN estava dormindo quando chegou do trabalho. Pouco tempo depois, quando já estava dormindo, acordou com barulhos de disparos de tiros, quando teve ciência dos fatos. Questionado, informou que IRAN não participou dos fatos, pois estava dormindo.

Interrogado em juízo, o acusado IRAN negou a prática delitiva. Contou que estava em sua residência dormindo, quando seu pai chegou por volta de umas 23 horas. Logo depois, seu irmão apareceu na residência com as três motocicletas apreendidas. A respeito do simulacro de arma de fogo, informou que não era dele. No momento da chegada dos policiais, estava dormindo.

Em juízo, o acusado VÍCTOR HENRIQUE negou a prática do delito. Informou que não conhecia os demais envolvidos, apenas “Pedrinho”, que era seu vizinho de apartamento, o qual lhe ofereceu trocar o tanque da moto. Depois da apreensão das motos, foi ameaçado por “Pedrinho”, razão pela qual foi até a Delegacia registrar a ocorrência falsa de roubo.

Pois bem.

Em que pese os acusados tenham negado os fatos narrados na denúncia, certo é que o acervo probatório confirma a responsabilidade de ambos.

Nesse quadro, importante destacar que as versões dos acusados sequer se coadunam. IRAN negou os fatos, fazendo crer que seu irmão que seria o responsável e que a vítima deveria ter confundido ambos. Não obstante o esforço da combativa defesa, a vítima S. reconheceu sem qualquer dúvida o acusado em solo policial (p. 14), inclusive fornecendo detalhes de suas características aos policiais, tais como bigode e uma cicatriz no rosto. Nesse peculiar, vale destacar que não é crível a alegada confusão, especialmente em razão do bigode, já que o irmão de IRAN é adolescente e não apresenta quaisquer sinais de bigode ou barba nas fotos juntadas, assim como em juízo, durante a audiência. Aliás, em juízo, uma das características ausentes em IRAN que causou certa dúvida no reconhecimento da vítima foi justamente o fato de o agente estar sem o bigode. Todavia, em que pese a dúvida apresentada no início do reconhecimento, confirmou que IRAN seria o autor dos fatos, tal como ocorreu em solo policial, quando não teve qualquer dificuldade para tanto. Não se pode olvidar que a alegação defensiva é infirmada pelo auto de reconhecimento da página 47, em que S. reconheceu, novamente, IRAN como autor do roubo, mesmo estando lado a lado com seu irmão e outros indivíduos também envolvidos.

A responsabilidade de IRAN também é confirmada pelos depoimentos dos policiais inquiridos. Isso porque, ao revés da versão apresentada por IRAN, por seu irmão e pelo seu genitor, os quais possuem nítido interesse no deslinde do feito, os policiais militares atestaram de forma enfática que IRAN foi um dos dois indivíduos abordados em frente à residência. Aliás, foi o reconhecimento de IRAN pela vítima S. como um dos assaltantes que ensejou a abordagem no local dos fatos. Sendo assim, não é crível que IRAN estivesse dormindo no momento da abordagem policial, haja vista que foi abordado do lado de fora do imóvel, na posse de um simulacro de arma de fogo.

Vale destacar que a palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte.” (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Do mesmo modo, especialmente nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o roubo, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, tem grande valor probatório, mormente porque, se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“[...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios [...]’ (STJ AgRg no AREps nº 865.331/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.17; AgRg no AREsp nº 1019743/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.04.17; TJSP AC nº 99306074891, 8ª Câmara Criminal, Rel. Salles Vieira, j. 19.08.10; AC nº 0000541-85.2014.8.26.0699/Salto de Pirapora, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 12.03.18).

De igual modo, a responsabilidade de VÍCTOR no roubo foi devidamente comprovada. Embora não tenha sido reconhecido pela vítima, que somente visualizou o rosto de IRAN, as provas coligidas confirmam seu envolvimento. VÍCTOR foi delatado em, pelo menos, três oportunidades como um dos autores do roubo. Nesse sentido, o adolescente V.F.S. confirmou em solo policial que VÍCTOR participou do assalto em questão juntamente com os adolescentes (p. 15). De igual modo, em solo policial, o adolescente I.J.S.N. também confirmou que VÍCTOR participou do assalto, inclusive informando ter mostrado mensagens de áudio à sua genitora, na Delegacia, em que VÍCTOR o convidava para realização de roubos (p. 17). Em juízo, I.J.S.N., mais uma vez, informou que VÍCTOR e os adolescentes foram os autores do assalto. Por fim, e não menos importante, é incontroverso que VÍCTOR fez comunicação falsa de crime para recuperar sua motocicleta que foi apreendida na abordagem policial em conjunto com as demais de procedência ilícita. Caso fosse inocente, como alegou ser, assim não teria agido, sobretudo se estivesse sendo ameaçado pelo adolescente que informou ser seu vizinho.

Imperioso ressaltar que, em relação à validade do depoimento de policiais, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o

tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escoreitamente no exercício de suas funções” (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421).

“(...) Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013).

Dessa forma, incontroversa a responsabilidade dos réus no presente caso. Quanto à incidência da majoração da pena relativa ao concurso de agentes (cf. artigo 157, §2º, II, do Código Penal), foi comprovada a pluralidade de sujeitos delitivos, um dos quais imputável, para sua regular configuração, a pluralidade de condutas, o liame subjetivo entre eles, a relevância causal de cada conduta e a identidade de infração. Nesse sentido, foi devidamente comprovado o envolvimento dos acusados e de adolescentes no roubo em questão, que agiram conjuntamente para a concretização do crime, embora com patente divisão de tarefas. Dessa forma, a pluralidade de agentes foi imprescindível para a prática delituosa, sobretudo pela natureza do bem, que se tratava de uma motocicleta.

Por outro lado, no que tange à causa de aumento de arma de fogo, esta não foi devidamente caracterizada, pois as supostas armas utilizadas no assalto se tratavam, na verdade, de simulacros de arma de fogo.

Em relação ao delito de corrupção de menores, consta dos autos que os réus, em praticando o delito ora tratado, evidentemente propiciaram ou facilitaram a corrupção dos adolescentes referidos na exordial acusatória.

Em seu 500º enunciado sumular, o STJ firmou o entendimento quanto à natureza formal do delito de corrupção de menores, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 244-B.

Desta forma, prescinde de comprovação a efetiva corrupção do menor em questão, bastando a participação deste na conduta delituosa perpetrada, em associação com maior de 18 anos. É o que prescreve a íntegra da súmula 500: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Outrossim, o grau prévio de corrupção do menor, ou seja, a sua primariedade ou reincidência é irrelevante para a configuração do crime, vez que cada episódio delituoso em qual esteja envolvido fomenta a degradação do sujeito passivo do crime.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO DELITO DE CONTRABANDO, SEGUNDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME DO ART. 244-B DO ECA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, prescindindo de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente. Não obstante, para a consumação do crime, é necessário que o menor tenha também praticado o delito cometido pelo imputável (núcleo verbal "com ele praticando infração penal") ou que o réu o tenha induzido a fazê-lo (núcleo verbal "ou induzindo-o a praticá-la"). 2. No presente caso, o acórdão recorrido deixa claro que o menor não participou do delito de contrabando, estando apenas presente no carro usado pelo agravado, seu familiar (e-STJ, fls. 468-469). Assim, ausente no aresto a indicação das elementares típicas do art. 244-B do ECA acima referenciadas, não está configurado o crime. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953444/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria indubitadas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Testemunha presencial reconheceu o réu como autor da prática delitiva. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. Dosimetria. Basilares fixadas acima mínimo legal para o crime de roubo devidamente justificada. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas. Majoração devidamente fundamentada na terceira fase, que deve prevalecer incólume. Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º "b", do Código Penal. Acusado primário. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1500695-26.2020.8.26.0535, Relator Des. Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. CP, ART. 157, § 2º, II. Mérito não contestado. LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B. Improcedência. Inviabilidade. Conduta típica. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, nº 500. DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Concurso material benéfico devidamente observado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Regime intermediário mantido. DETRAÇÃO PENAL. inaferrível em âmbito recursal. DESPROVIMENTO (TJSP, Apelação Criminal nº 1504467-79.2019.8.26.0228, Relator Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

Não obstante, entendo não estar caracterizado o concurso material de crimes, mas o

concurso formal. Isso porque não é possível aferir, a partir das provas juntadas aos autos, a existência de ações distintas e desígnios autônomos na atuação do acusado. Assim, foi praticada e consumada a corrupção de menores simultaneamente à execução do delito de roubo. Dessa maneira, mediante única ação e no mesmo contexto, os acusados cometeram dois crimes distintos, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal.

Destaco:

[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 532029 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena. (STJ, HC 466746 / PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

No tocante aos delitos de receptação, imputados a IRAN, embora haja indícios de que o agente os tenha recebido e ocultado, não se pode afirmar que efetivamente assim tenha agido. Consoante a prova oral coligida, havia muitas pessoas na residência, de modo que grande parte fugiu com a chegada dos policiais. Dessa forma, a despeito de as motocicletas estarem na residência, não é possível afirmar com a certeza que se exige para uma condenação que IRAN tenha sido o responsável. Assim, da análise das hipóteses acusatória e defensiva, prevalece dúvida razoável, não existindo standard probatório robusto exigido para atribuição de responsabilização criminal nesse caso. Admitir solução diversa, quando há controvérsia em relação à autoria, seria tolerar a responsabilidade penal objetiva, cuja utilização é vedada nesta seara. Portanto, em atenção ao princípio in dubio pro reo, concluo pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem de pena.

Quanto a VITOR, em relação ao delito de roubo, considero desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em razão da natureza do bem subtraído, motocicleta, e do seu elevado valor sob a ótica da vítima, para a qual se tratava de instrumento de trabalho. Destarte, fixo a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, tendo em vista a presença da causa de aumento de concurso de pessoas, majoro a pena em 1/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No tocante ao crime de corrupção de menores, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (cf. art. 70, "caput", CP), porquanto mediante única ação e no mesmo contexto fático o réu praticou dois crimes distintos.

Destarte, aplico a pena mais grave cominada aumentada de 1/6.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao acusado IRAN, considero desfavoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em razão da natureza do bem subtraído, motocicleta, e do seu elevado valor sob a ótica da vítima, para a qual se tratava de instrumento de trabalho.

Destarte, fixo a pena-base em quatro anos e seis meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas. Contudo, há a atenuante da menoridade relativa, motivo pela qual atenuo sua pena até o patamar mínimo.

Na terceira fase, tendo em vista a presença da causa de aumento de concurso de pessoas, majoro a pena em 1/3.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No tocante ao crime de corrupção de menores, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, pois a pena não pode ficar aquém do patamar mínimo nesta fase (Súmula 231 do Tribunal da Cidadania).

Ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (cf. art. 70, "caput", CP), porquanto mediante única ação e no mesmo contexto fático o réu praticou dois crimes distintos.

Destarte, aplico a pena mais grave cominada, aumentada de 1/6.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Embora os sentenciados sejam primários, fixo o regime inicial fechado, em virtude do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o artigo 33, §2º, alíneas "a" e "b" do Código Penal.

O crime foi cometido com grave ameaça à vítima e a pena ultrapassa 04 anos, não preenchendo, assim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de forma que não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, não há como aplicar o sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR IRAN AUGUSTO DE SOUZA NEVES, qualificado nos autos, por incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, c/c 70, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos; para ABSOLVÊ-LO da imputação contida no artigo 180, "caput", do Código Penal, por duas vezes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal; bem como para CONDENAR VÍCTOR HENRIQUE ATAIDE DE MORAIS, qualificado nos autos, por incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, c/c 70, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, cada unidade equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifico que os réus responderam presos ao processo e se encontram nesse estado desde o dia nove de agosto do corrente ano (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº 7.210/84. Logo, devem iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal dos sentenciados, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além de se tratar de crime grave, foi comprovado o perigo concreto oferecido pelos agentes, o que coloca em risco a ordem pública. Presente, portanto, o periculum libertatis, mantenho a prisão cautelar.

Expeçam-se ofícios de recomendação.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados às vítimas, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeçam-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA